

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 어선 야간항행금지 단서조항 미기재

소관부서 군산지사

조치부서 군산지사

내 용

1. 업무 개요

군산지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2023.02.01.부터 2024.10.21.까지 △□□호(어선번호 : 0000000-0000000, 총톤수 : 1.90톤) 등 2척의 선박 검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제55조 제1항 제1호 [별표8] 및 제6호 [별표1] 에는 기관, 배수, 조타, 계선, 양묘, 구명, 소방설비 및 항해설비 등과 같이 2톤 미만 어선의 건조검사 및 정기검사에 관한 준비사항을 규정하고 있다.

「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제69조에는 소형어선은 [별표4] 의 항해용구를 설치하도록 규정하고 있다.

총톤수 2톤 미만의 소형어선이 설치해야 하는 항해용구는 레이더반사기, 라디오, 휴대용자기컴파스, 기적 및 선등을 비치해야 한다. 다만, 야간항행을 하지 아니하는 전장 20미터 미만의 어선에는 레이더반사기 및 선등 설치를 면제할 수 있다.

「어선검사지침」 1.6.2-3에는 어선검사증서 앞쪽의 항해와 관련한 조건란에는 예외규정 또는 면제 규정을 적용하거나, 같은 기준에 따른 규정을 달리하게 되는 경우로서 항행을 제한할 필요가 있는 경우에 한정하여 기재하도록 하고 있다.

그리고 어선의 야간항행을 제한하는 경우에는 야간항행의 정의인 「일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지의 항행을 말함」의 문구를 넣도록 2017.4.25. 개정 시행하였다.¹⁾

따라서 어선에 일부 설비를 면제하고 야간항행을 제한하여 어선검사증서를 발급하는 경우에는, 야간항행의 시간을 정확히 기재해서 소유자, 운영자 및 관계기관에 안전 운항을 위한 정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표] “어선검사증서 기재사항 부적정 현황”과 같이 항해와 관련한 조건에 야간항행에 대한 단서조항을 기재하지 않았다.

[표] 어선검사증서 기재사항 부적정 현황

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (△□□호)	2024.10.21.	정기검사	° 야간항행 단서 조항인 일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지 미기재
2	00000000-00000000 (□□호)	2023.02.01.	정기검사	° 야간항행 단서 조항인 일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지 미기재

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 업무 담당자의 주의 부족이 주원인이고, 같은 감사 지적 사항에 대해 재발 방지를 위한 소속 직원의 교육도 충분히 이뤄지지 않는 것도 또 다른 원인이다.²⁾

1) 2017.4월 “어선검사지침 일부개정 알림” [검사기준실-530(2017. 4. 27.)]

2) 2017년 해양수산부 종합감사 : 레이더반사기 미설치 어선에 대한 ‘야간항행금지’ 표기 부적정, 2019.7월 제주지사 종합감사 결과 알림 : 어선 야간항행 금지 표기 부적정, 2023.4월 보령지사 종합감사 결과 알림 : 어선 항해와 관련한 조건 기재 부적정

4. 조치할 사항

- 군산지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 어선검사증서를 회수하여 재발급하시기 바랍니다.(시정)